

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПОПРАВКА) № 2**

**К**

**ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГА ДЛЯ РЕСТОРАНОВ МАКДОНАЛЬДС  
ОТ 28 МАРТА 2014 ГОДА**

**МЕЖДУ**

**КОРПОРАЦИЕЙ МАКДОНАЛЬДС**

**и**

**Иностранным торгово-производственным унитарным предприятием**

**«КСБ Виктори Рестораны»**

**12 января 2015 года**

Я, переводчик ОДО «Боровцов и Салей» Понтус Ольга Леонидовна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык

*Понтус Ольга Леонидовна*



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПОПРАВКА) № 2  
К ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГА ДЛЯ РЕСТОРАНОВ МАКДОНАЛЬДС  
ОТ 28 МАРТА 2014 ГОДА**

Настоящее Дополнительное соглашение (поправка) № 2 к Договору Франчайзинга для Ресторанов МакДональдс, заключенному между Корпорацией МакДональдс и Иностранным торгово-производственным унитарным предприятием «КСБ Виктори Рестораны» 28 марта 2014 года (с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением от 16 сентября 2014 года) («Договор») заключено 12 января 2015 года («Дополнительное соглашение № 2») между:

**Корпорацией МакДональдс**, корпорацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством штата Делавэр, с центральным офисом по адресу Уан МакДональдс Плаза, Оук Брук, штат Иллинойс, 60523 США (One McDonald's Plaza, Oak Brook, State of Illinois, 60523 USA) (далее - «МакДональдс» или «Франчайзер»), и

**Иностранным торгово-производственным унитарным предприятием «КСБ Виктори Рестораны»**, компанией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с центральным офисом по адресу: ул. Ленинградская 18, г. Минск, 220050, Республика Беларусь, рег. номер 101113373 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Франчайзи»).

(МакДональдс и Франчайзи совместно именуются «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона»).

**В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ  
№2:**

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ**, что Стороны намерены внести некоторые изменения и поправки в Договор, как изложено ниже,

**ТАКИМ ОБРАЗОМ**, Стороны договорились о нижеследующем:

**Пункт 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ**

**1.1.** Все термины, начинающиеся с заглавной буквы и не определенные в настоящем Дополнительном соглашении № 2, должны иметь то же значение, что и в Договоре.

**Пункт 2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ**

**2.1.** Настоящим Стороны вносят изменения в преамбулу, раздел 17 «б» Договора, Приложения 1, 4 к Договору путем исключения некоторых формулировок и/или

, переводчик ОДО «Боровцов и Салей» Понтус Ольга Леонидовна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык

*Понтус Ольга Леонидовна*





утверждения их новых формулировок.

### Пункт 3. ПОПРАВКИ К ДОГОВОРУ

3.1. Настоящим Стороны договариваются исключить последнее предложение из Преамбулы к Договору, в частности предложение, содержащее следующую формулировку:

«Настоящий Договор заменяет Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, подписанный Сторонами 5 августа 2002 года, и рассматривается Сторонами в качестве новой версии указанного Лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.»

3.2. Настоящим Стороны вносят изменения в раздел 17 «б» Договора путем добавления после слов «Обязательство Франчайзи по вычислению и выплате МакДональдс указанного в настоящем разделе Роялти в согласованном размере начинается с даты настоящего Договора.» следующей формулировки:

«Все платежи, произведенные Франчайзи в пользу МакДональдс на основе Лицензионного договора о передаче прав на использование товарных знаков за период с даты настоящего Договора (которой является 28 марта 2014 года) и до даты регистрации настоящего Договора в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь («Период регистрации»), должны быть зачтены в счет Роялти по настоящему Договору за Период регистрации. Положения раздела 17 е) настоящего Договора не должны применяться к суммам разницы между Роялти за Период регистрации в соответствии с настоящим Договором и платежами за Период регистрации в соответствии с Лицензионным договором о передаче прав на использование товарных знаков, которые могут причитаться и остаются неоплаченными Франчайзи МакДональдс».

3.3. Настоящим Стороны после определения и толкования «Торговый знак» в Приложении 1 к Договору добавляют определение и толкование «Лицензионный договор о передаче прав на использование товарных знаков», которое должно иметь следующую формулировку:

««Лицензионный договор о передаче прав на использование товарных знаков» означает Лицензионный договор о передаче прав на использование товарных знаков, подписанный между МакДональдс и Франчайзи (ранее именовавшегося как «Иностранное предприятие «Рестораны МакДональдс») 05 августа 2002 года и зарегистрированный в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь 23.09.2002 года за регистрационным номером 1340».

3.4. Настоящим Стороны вносят изменения в Приложение 4 к Договору, которое с поправками должно быть изложено в следующей редакции:

**«Приложение 4  
(к Договору Франчайзинга от 28 марта 2014)  
Торговые знаки**

| № | Наименование торгового знака | Регистра-<br>ционный<br>номер | Дата<br>регистра-<br>ции | Классы |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|

Я, переводчик ОДО «Боровцов и Салей» Понтус Ольга Леонидовна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык

*Понтус Ольга Леонидовна*

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Отдел регистрации и экономики  
промышленной собственности  
ул. Козлова, 20, 220034, г. Минск



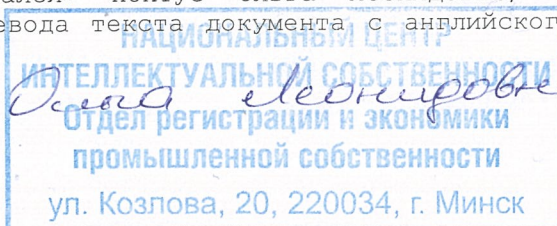
|    |                                                       |       |            |                                        |
|----|-------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|
| 1  | (GOLDEN ARCHES LOGO)                                  | 7482  | 25.11.1997 | 29 Int., 30 Int.,<br>32. Int., 42 Int. |
| 2  | BIG MAC                                               | 7488  | 25.11.1997 | 30 Int.                                |
| 3  | BIG MAC (НА КИРИЛИЦЕ)                                 | 10782 | 24.06.1999 | 29 Int., 30 Int.                       |
| 4  | CBO                                                   | 35958 | 31.05.2011 | 30 Int.                                |
| 5  | CHICKEN MYTHIC                                        | 35957 | 31.05.2011 | 30 Int.                                |
| 6  | FILET O FISH                                          | 7487  | 25.11.1997 | 30 Int.                                |
| 7  | FISH MAC                                              | 11421 | 30.11.1999 | 29 Int., 30 Int.                       |
| 8  | FISH MAC (НА КИРИЛИЦЕ)                                | 10791 | 24.06.1999 | 29 Int., 30 Int.                       |
| 9  | FRY GIRLS (FRY GIRLS ДИЗАЙН)                          | 13246 | 12.01.2001 | 42 Int.                                |
| 10 | FRY GUYS (FRY GUYS ДИЗАЙН)                            | 13247 | 12.01.2001 | 42 Int.                                |
| 11 | GRIMACE (GRIMACE ДИЗАЙН)                              | 13245 | 12.01.2001 | 42 Int.                                |
| 12 | HAPPY STUDIO                                          | 40837 | 17.10.2012 | 41 Int.                                |
| 13 | IM LOVIN IT                                           | 21944 | 03.11.2005 | 29 Int., 30 Int.,<br>32. Int., 43 Int. |
| 14 | ITS WHAT I EAT AND WHAT I DO                          | 27373 | 21.05.2008 | 41 Int., 43 Int.                       |
| 15 | MCCAFE (НА КИРИЛИЦЕ)                                  | 22236 | 20.01.2006 | 35 Int., 42 Int.,<br>43 Int.           |
| 16 | MCCAFE (СТИЛИЗОВАННЫЙ)                                | 20045 | 01.11.2004 | 35 Int., 42 Int.,<br>43 Int.           |
| 17 | MCCHICKEN                                             | 7485  | 25.11.1997 | 30 Int.                                |
| 18 | MCCHICKEN (НА КИРИЛИЦЕ)                               | 10783 | 24.06.1999 | 30 Int.                                |
| 19 | MCCRISPY                                              | 14080 | 26.07.2001 | 29 Int.                                |
| 20 | MCDONALDS                                             | 7492  | 25.11.1997 | 29 Int., 30 Int.,<br>32 Int., 42 Int.  |
| 21 | MCDONALDS (НА КИРИЛИЦЕ)                               | 11419 | 30.11.1999 | 29 Int., 30 Int.,<br>32 Int., 42 Int.  |
| 22 | MCDONALDS (В РАМКАХ GOLDEN ARCHES LOGO)               | 7483  | 25.11.1997 | 29 Int., 30 Int.,<br>32 Int., 42 Int.  |
| 23 | MCDONALDS (В РАМКАХ GOLDEN ARCHES LOGO)               | 8626  | 07.05.1998 | 25 Int.                                |
| 24 | MCDRIVE (СТИЛИЗОВАННЫЙ)                               | 13244 | 12.01.2001 | 42 Int.                                |
| 25 | MCFLURRY                                              | 20043 | 01.11.2004 | 29 Int.                                |
| 26 | MCMORNING (НА КИРИЛИЦЕ)                               | 21692 | 16.09.2005 | 30 Int.                                |
| 27 | MCMUFFIN                                              | 7486  | 25.11.1997 | 30 Int.                                |
| 28 | MCNUGGETS                                             | 7490  | 25.11.1997 | 29 Int.                                |
| 29 | MCSALAD SHAKER                                        | 20044 | 01.11.2004 | 29 Int., 31 Int.                       |
| 30 | MCSUNDAE                                              | 10784 | 24.06.1999 | 29 Int., 30 Int.                       |
| 31 | MCSUNDAE (НА КИРИЛИЦЕ)                                | 11110 | 02.09.1999 | 29 Int., 30 Int.                       |
| 32 | MCWRAP (STYLIZED)                                     | 35959 | 31.05.2011 | 30 Int.                                |
| 33 | QUARTER POUNDER                                       | 7489  | 25.11.1997 | 30 Int.                                |
| 34 | RONALD MCDONALD (RONALD MCDONALD FIGURES НА КИРИЛИЦЕ) | 11420 | 30.11.1999 | 29 Int., 30 Int.,<br>32 Int., 42 Int.  |
| 35 | RONALD MCDONALD (RONALD MCDONALD FIGURES)             | 7484  | 25.11.1997 | 29 Int., 30 Int.,<br>32 Int., 42 Int.  |

## МАКДОНАЛЬДС/ФРАНЧАЙЗЕР

/Подпись/

, переводчик ОДО «Воровцов и Салей» Понтус Ольга Леонидовна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык

*Ольга - Понтус*





Имя: г-н Малькольм В.Хикс  
Должность: Корпоративный Вице-Президент

## ФРАНЧАЙЗИ

/Печать: КСБ Виктори Рестораны/  
/Подпись/

Имя: г-жа Данько Виктория Васильевна  
Должность: Директор»

## Пункт 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**4.1.** Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с Даты вступления в силу Договора, является неотъемлемой частью Договора и действует в течение Срока действия Договора. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 должно быть зарегистрировано в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь в соответствии с разделом 45 Договора.

**4.2.** По вопросам, которые не урегулированы настоящим Дополнительным соглашением № 2, Стороны должны руководствоваться положениями Договора.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 в четырех (4) одинаковых оригиналах (в частности, два для МакДональдс и два для Франчайзи) 12 января 2015 года.

## МАКДОНАЛЬДС/ФРАНЧАЙЗЕР

/Подпись/

Имя: г-н Малькольм В.Хикс  
Должность: Корпоративный Вице-Президент

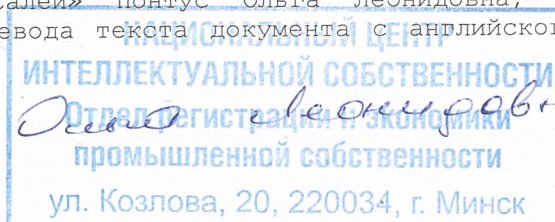
## ФРАНЧАЙЗИ

/Печать: КСБ Виктори Рестораны/  
/Подпись/

Имя: г-жа Данько Виктория Васильевна  
Должность: Директор»

Я, переводчик ОДО «Боровцов и Салей» Понтус Ольга Леонидовна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык

*Ольга - Понтус*





Скреплено и подписано четыре (4) страницы

**МАКДОНАЛЬДС/ФРАНЧАЙЗЕР**

Имя: г-н Малькольм В.Хикс

Должность: Корпоративный Вице-Президент

/Подпись/

**ФРАНЧАЙЗИ**

Имя: г-жа Данько Виктория Васильевна

Должность: Директор

/Печать: КСБ Виктори Рестораны/

/Подпись/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Отдел регистрации и экономики  
промышленной собственности  
ул. Козлова, 20, 220034, г. Минск

Я, переводчик ОДО «Боровцов и Салей» Понтус Ольга Леонидовна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык

*Отдел - Понтус Ольга Леонидовна*